



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

Registro: 2017.0000474178

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0005999-38.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ MARIA DE CARVALHO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial para condenar JOSÉ MARIA DE CARVALHO como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de três (3) meses de detenção, em regime inicial aberto, facultado o sursis. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN (Presidente), PINHEIRO FRANCO E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 29 de junho de 2017.

JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

APELAÇÃO nº 0005999-38.2016.8.26.0562

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELADO: JOSÉ MARIA DE CARVALHO

COMARCA: SANTOS

VOTO Nº 34077 - DIGITAL

Apelação criminal. Lesão corporal decorrente de violência doméstica. Absolvição pelo Juízo a quo. Recurso ministerial pretendendo a condenação nos termos da denúncia e afastamento do art. 61, II, “f”, do CP. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Recurso provido.

JOSÉ MARIA DE CARVALHO foi absolvido da imputação do art. 129, §9º, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 93/96).

Dessa decisão recorre o i. Representante do Ministério Público pretendendo a condenação do apelante, nos termos da denúncia, excetuando-se a aplicação do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, visto que esta circunstância qualifica o crime de lesão corporal (fls. 105/113).

Foi contrariado o reclamo (fls. 119/124).

A douta Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para que se condene o apelado como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes do apelado. Houve, no parecer, prequestionamento da negativa de vigência e contrariedade dos arts. 129, §9º e art. 64, inciso I, do Código Penal (fls. 130/136).

É o relatório.

No que se refere a negativa de vigência e contrariedade aos artigos 129, parágrafo 9º, e art. 64, inciso I, do Código Penal, bem assim a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

interpretação divergente dada ao referido dispositivo legal em face da jurisprudência dos Egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento, caso seja a apelação desprovida ou fixada na pena mínima, em parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

Quanto ao mérito, consta dos autos que JOSÉ MARIA DE CARVALHO, ora apelado, no dia 10 de fevereiro de 2016, por volta das 03h45, na Rua General Câmara, 484, Centro, na comarca de Santos, ofendeu a integridade corporal de F.A.S.B., sua ex-companheira, provocando-lhe lesões de natureza leve.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 11/12.

A autoria também é certa.

A vítima F.A.S.B., em polícia, relatou que “conviveu maritalmente com o autor por 39 anos e dessa relação tiveram 4 filhos, todos maiores de idade. No dia do ocorrido, a vítima encontrava-se na residência do autor, visto que ainda mantinham um relacionamento e, por volta das 3:45 horas, do dia dos fatos, o autor, embriagado, puxou-a pelos cabelos e ao arrastá-la, acabou ferindo a na cabeça, tendo a vítima comparecido ao pronto-socorro e lá necessitou ser suturada. A vítima não sabe dizer como feriu sua cabeça, acreditando que bateu na quina da porta ao ser puxada pelo auto”. Em Juízo, afirmou que afirmou que ainda se relacionavam e dormia na casa do acusado. No dia do ocorrido, a vítima encontrava-se na residência do apelante. Que ele fez a comida. Que estava com dor de cabeça e se deitou. Que ao levantar foi pegar a comida, mas já estava na geladeira. O apelante estava no banho, começou a falar alto. Não se recorda se ele estava embriagado. Ligou para sua filha para buscá-la. O acusado jogou seu aparelho do chão. Quando estava perto da porta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

ele puxou seus cabelos, e quando o apelante a soltou acabou ferindo a cabeça. (cf. 10 e mídia audiovisual).

O apelante, em polícia, disse que “chegou em casa fez o jantar e foi dormir e já de madrugada acordou assustado com Francisca gritando e proferindo palavrões. Que Francisca passou a xingar o declarante e acabaram discutindo. Que quando ela estava saindo do quarto, o declarante em um momento de nervosismo, puxou pelo cabelo e ela acabou batendo a cabeça na peça do cadeado da porta. Que ela passou a sangrar na cabeça e foi embora. Que esclarece que não teve a intenção de machucar sua companheira e atualmente estão separados E o declarante evita manter qualquer contato com ela.” Em juízo, disse que estava tomando banho quando Francisca acordou nervosa e iniciaram agressões verbais, porque ela queria jantar e a comida estava na geladeira. Depois iniciaram as agressões físicas. Ele puxou o cabelo dela e ela segurou na porta, sendo que quando ele a soltou a vítima bateu a cabeça da porta. Depois disso, nada mais aconteceu. Que não queria machucar a vítima (fls. 21 e mídia audiovisual).

Do até aqui exposto, verifica-se que a condenação do apelante como pretende o i. Representante do Ministério Público é medida que se impõe.

Isso porque, consta dos autos que, no dia dos fatos, após breve discussão o apelante puxou a vítima pelos cabelos, arrastando-a pela casa. Enquanto era arrastada pelo apelante, a ofendida bateu sua cabeça numa porta.

E as declarações da vítima se coaduna com as demais provas, o que lhes confere merecida credibilidade.

E não há que se falar que porque o apelante soltou os cabelos da vítima e ela projetou sua cabeça para frente, batendo-a na porta e causando ferimento, a absolvição se impõe, porque o agir do apelante consistiu em ofensa corporal dolosa por ele provocada em desfavor de sua ex-companheira.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

A violência empregada pelo apelante ao segurar a vítima pelos cabelos foi tamanha que ao soltá-la, fez com que ela se projetasse em direção à porta e o forte impacto causou as lesões descritas no laudo pericial que concluiu que a ofendida sofreu ferimento corto-contuso em região parietal direita com pontos de nylon; hematoma de couro cabeludo em região frontal direita.

A prova oral é segura e comprova que o apelante praticou lesão corporal contra a sua ex-mulher, no âmbito das relações domésticas.

A condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria.

Fixo as penas para o crime de lesão corporal no mínimo legal a teor dos critérios elencados no art. 59, do Código Penal, eis que sua condenação anterior diz respeito a fato antigo que resulta em sua pretérita responsabilidade criminal, não servindo para maus antecedentes (certidão de fls. 84), tornando-se, assim definitivas, ausentes outras causas atenuantes ou agravantes, nem de diminuição ou aumento, que assim ficam mantidas.

Não há que se falar na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, pois o § 9º, do artigo 129, do Código Penal, já prevê pena mais elevada em razão da circunstância do delito praticado no contexto de violência doméstica, o que caracterizaria o *bis in idem*.

Inaplicável, ao caso *sub judice*, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, vez que se trata de crime cometido com violência. A medida não é socialmente recomendável.

Fica facultado o *sursis* por dois anos, com obrigações a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta, eis que adequado face ao Princípio da Suficiência, a teor do art. 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

Isso posto, **dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar JOSÉ MARIA DE CARVALHO como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de três (3) meses de detenção, em regime inicial aberto, facultado o *sursis*.**

*José **Damião** Pinheiro Machado **Cogan***
Desembargador Relator